

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

פ/25/129

הצעת חוק התניית יום שבתון בהצבעה בבחירות (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

תיקון חוק הבחירות 1. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969¹ –
לכנסת

(1) אחרי סעיף 74א יבוא :

"אישור הצבעה 74ב. ועדת הקלפי תמסור למי שהצביע בבחירות אישור
על הצבעתו."

(2) בסעיף 136 לחוק העיקרי, אחרי "לפחות 14 ימים מתוך החודשיים
שלפני יום הבחירות" יבוא "ובלבד שהציג אישור מזכיר ועדת הקלפי כאמור
בסעיף 74ב".

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965² –
המקומיות (בחירות)

(1) אחרי סעיף 60 יבוא :

"אישור הצבעה 60א. ועדת הקלפי תמסור למי שהצביע בבחירות אישור
על הצבעתו."

(2) בסעיף 97ב, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) עובד ימציא אישור הצבעה למעסיק כאמור בסעיף 60א ; לא עשה כן,
המעסיק לא ישלם לעובד את השכר שהעובד השתכר אצלו ביום ששבת."

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לעודד את ההצבעה ביום הבחירות המוניציפליות והכלליות. מטרת החוק מכוונת למנוע את ניצולו של יום השבתון שלא למימוש זכות הבחירה הדמוקרטית שמוענקת לכל בוחר. בהצעת חוק זו, מוצע כי תוטל על עובד החובה להמציא את אישור ההצבעה למעסיקו. אם לא הומצא האישור הנדרש, למעסיק תהיה הזכות לנכות משכרו של העובד ולחשבו כיום שבתון או לחלופין ייזקף לחובתו של העובד יום חופשה.

הצעת חוק זו נועדה לקזז בין הנזק הנלווה למשק כתוצאה מקיומו של יום השבתון, לבין עידוד ההצבעה בבחירות, כאחד הערכים הדמוקרטיים החשובים ביותר והמוגנים ביותר בשיטתנו הדמוקרטית. זאת לאור המגמה המובהקת של ירידת אחוז ההצבעה. לפי הנתונים באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושתיים, בבחירות האחרונות אחוז ההצבעה לכנסת עמד על כ-70 אחוזים, זאת לעומת כ-80 אחוזים בעבר. בנסיבות אלה, אין מנוס מלעודד את ההשתתפות בבחירות באמצעות החוק המוצע ובכך למצוא את האיזון הראוי הנדרש בין הפגיעה הכלכלית הנלווית למשק, לבין הגנה על הערך הדמוקרטי המוגן שבא לידי הביטוי בזכות ההצבעה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/206).

הצעת החוק זוהי לפ/24/206 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)